

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3970/2561

บริษัททรัพย์สมุทรค้าข้าว จำกัด
นายชนัญญ์ แซ่จิ่ง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 163, มาตรา 192

คำฟ้องไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าจำเลยที่ 1 ถูกฟ้องเป็นจำเลยที่ 2 ในอีกคดีหนึ่งของศาลชั้นต้น ทั้งคำขอท้ายฟ้องโจทก์มิได้ขอให้นับโทษของจำเลยที่ 1 ต่อจากโทษจำคุกในคดีอาญาอีกคดีของศาลชั้นต้น

แม้ต่อมาโจทก์จะยื่นคำร้องขอให้นับโทษจำคุกจำเลยที่ 1 ต่อจากโทษในคดีดังกล่าว ก็ไม่อาจถือว่าโจทก์ขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องตาม ป.วิ.อ. มาตรา 163 กรณีจึงไม่อาจนับโทษจำคุกจำเลยที่ 1 ได้ เพราะจะเป็นการพิพากษาเกินคำขอของโจทก์

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 ประกอบมาตรา 59, 83

ศาลชั้นต้นได้สวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีมีมูลเฉพาะจำเลยที่ 1 ให้ประทับฟ้องจำเลยอื่นให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 1 ให้การปฏิเสธ แต่ก่อนสืบพยาน จำเลยที่ 1 ขอดอนคำให้การเดิม และให้การใหม่เป็นรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยที่ 1 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 352 (ที่ถูก มาตรา 352 วรรคหนึ่ง) จำคุก 2 ปี จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง ตามประมวล กฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 1 ปี นับโทษจำคุกจำเลยที่ 1 ต่อจากโทษของ จำเลยที่ 2 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 717/2557 ของศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ไม่นับโทษจำคุกจำเลยที่ 1 ต่อจากโทษของ จำเลยที่ 2 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 717/2557 ของศาลชั้นต้น นอกจากที่แก้ไข เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ฎีกา โดยผู้พิพากษาซึ่งพิจารณาและลงชื่อในคำพิพากษาศาลชั้นต้น อนุญาตให้ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ที่โจทก์ฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายขอให้นับโทษจำคุกจำเลย ที่ 1 ในคดีนี้ต่อจากโทษของจำเลยที่ 2 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 717/2557 ของ ศาลชั้นต้นนั้น เห็นว่า การจะนับโทษจำเลยที่ 1 ต่อกันได้หรือไม่ถือว่าเป็นข้อเท็จจริง และต้องเป็นส่วนหนึ่งของคำฟ้อง เมื่อโจทก์มีความประสงค์ที่จะให้ศาลชั้นต้นนับ โทษจำคุกจำเลยที่ 1 ต่อจากโทษของจำเลยที่ 2 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 717/2557 ของศาลชั้นต้น โจทก์ต้องระบุหรือกล่าวไว้ในคำฟ้อง คำขอท้ายฟ้อง หรือ ขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องในภายหลังตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 163 ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาใน ศาลแขวง พ.ศ.2499 มาตรา 4 เมื่อคำฟ้องของโจทก์ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า จำเลย ที่ 1 ถูกฟ้องเป็นจำเลยที่ 2 ในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 717/2557 ของศาลชั้นต้น ทั้งคำขอท้ายฟ้องโจทก์มิได้ขอให้นับโทษของจำเลยที่ 1 ต่อจากโทษจำคุกในคดี

อาญาหมายเลขแดงที่ 717/2557 ของศาลชั้นต้น แม้ต่อมาโจทก์จะยื่นคำร้องขอให้
นับโทษจำคุกจำเลยที่ 1 ต่อจากโทษในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 717/2557 ของศาล
ชั้นต้น ก็ไม่อาจถือว่าโจทก์ขอแก้ไขเพิ่มเติมฟ้องตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา มาตรา 163 ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณา
ความอาญาในศาลแขวง พ.ศ.2499 มาตรา 4 กรณีจึงไม่นับโทษจำคุกจำเลยที่ 1
ต่อจากโทษจำคุกในคดีดังกล่าว เพราะจะเป็นการพิพากษาเกินคำขอของโจทก์ที่มีได้
กล่าวไว้ในคำฟ้อง ทั้งกรณีไม่อาจถือเอาคำร้องขอให้นับโทษจำคุกจำเลยที่ 1 ต่อจาก
โทษในคดีอาญาหมายเลขแดงที่ 717/2557 ของศาลชั้นต้นซึ่งมีข้อเท็จจริงนอกเหนือ
ไปกว่าที่กล่าวไว้ในฟ้องไปนับโทษติดต่อกันให้เป็นผลร้ายแก่จำเลยที่ 1 ที่ศาล
อุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

อนึ่ง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2560 ได้มีพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมายอาญา (ฉบับที่ 26) พ.ศ.2560 มาตรา 4 ให้ยกเลิกอัตราโทษในมาตรา 352
วรรคหนึ่ง และใช้อัตราโทษใหม่แทน แต่โทษปรับที่บัญญัติใหม่เป็นคุณแก่จำเลยที่ 1
จึงต้องใช้กฎหมายเดิมซึ่งเป็นกฎหมายที่ใช้ขณะกระทำความผิดบังคับแก่จำเลยที่ 1
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 3

พิพากษายืน

(รังสรรค์ วิจิตรไกรสร-อุดม สิทธิวิรัชธรรม-ศิริชัย จันทร์สว่าง)

ศาลแขวงปทุมวัน - นางวิไล อรุณเรืองศิริเลิศ

ศาลอุทธรณ์ - นายอนันต์ แสนคุ้ม

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ